

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/6201

### הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – התניית חברות בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי בשירות צבאי)

1. תיקון סעיף 6 בחוק-יסוד: הממשלה<sup>1</sup>, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:  
"ה1) לא יתמנה לשר במשרד שנקבע לגביו בחוק שהשר הממונה עליו חבר בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, עריק או מי שלא מילא את חובת הגיוס המוטלת עליו על פי חוק."  
בחק-הממשלה, התשס"א-2001<sup>2</sup>, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
2. תיקון חוק הממשלה  
"ה1א) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר שהוכרז כעריק על פי פקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955<sup>3</sup>, או שלא מילא חובה המוטלת עליו לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986<sup>4</sup>, או לפיו – לא רשאי לכהן כחבר בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי.  
ה2א) לא יתמנה לשר במשרד שמחויב לחברות בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי על פי סעיף קטן (א), אדם שנמנע ממנו לכהן בה על פי סעיף קטן (א1)."
3. תחילתו של חוק-יסוד זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת העשרים ושש.

## דברי הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ישראל נכנסה למציאות של מלחמה ממושכת ורב-זירתית. הלחימה המתמשכת מעוררת קשיים בכל הנוגע למתן לגיטימציה ציבורית נרחבת למלחמה

<sup>1</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 158.

<sup>2</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 168.

<sup>3</sup> ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

<sup>4</sup> ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

או לפעולה צבאית משמעותית. בהקשר זה, קיים קושי בכך ששרים החברים בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט) לא שירתו שירות צבאי בעצמם. מבחינה מוסרית, קים קושי בכך ששר יהיה חבר בוועדה שמוסמכת לשלוח חיילים למלחמה, מבלי שהוא עצמו קיים את החובה הבסיסית של שירות צבאי.

על כן, מוצע לתקן את חוק-יסוד: הממשלה, כך שיהיה ניתן לאסור על שרים שהוכרו כעריקים על פי פקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, או לא מילאו חובה המוטלת עליהם לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, להיות חברים בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. כתיקון משלים, מוצע לתקן את סעיף 6 לחוק הממשלה, התשס"א-2001, ולקבוע כי מי שלא קיים את חובת השירות הצבאי המוטלת עליו מכוח החוקים האמורים לעיל – לא יוכל להתמנות לשר אשר חברותו בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי נדרשת על פי חוק (שר במשרד הביטחון, משרד המשפטים, משרד החוץ, המשרד לביטחון לאומי ומשרד האוצר).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)